

1510964-89.2020.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... é conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas. Participou da busca na residência de Hudson, onde localizaram uma munição e aparelhos celulares, cuja origem não foi esclarecida totalmente. Localizaram o proprietário de um dos aparelhos celulares. Em relação à munição, não se recorda o que o réu alegou. A ofendida Hellen Carolina Ribeiro da Silva, em juízo, disse não conhecer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1510964-89.2020.8.26.0482 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510964-89.2020.8.26.0482

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2246666/2020 - 3ªHOMICIDIOS-DEIC-DEINTER 8, 9383717 - 3ªHOMICIDIOS-DEIC-DEINTER 8,
5276/20/500 - 3ªHOMICIDIOS-DEIC-DEINTER 8, 2246666 - 3ªHOMICIDIOS-DEIC-DEINTER 8

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

HUDSON GUILHERME FERREIRA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de HUDSON GUILHERME FERREIRA DA SILVA, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos artigos 121, caput, c.c. 14, inciso II, e 73; e 180, caput, todos do Código Penal; e 12 da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. Narra a denúncia que, no dia 02 de outubro de 2020, por volta de 0h35min, nas proximidades da "praça do Wi-Fi", situada na Rua Raimundo Nonato Lima, nº 700, Conjunto Habitacional Ana Jacinta, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, o denunciado, HUDSON, tentou matar Jefferson Fernando Viotto, mas, por aberratio ictus ou erro de pontaria, atingiu a vítima Lucas Rodrigues Teixeira Lima, apelido "Neidão", não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Consta, ainda, que no dia 18 de novembro de 2020, por volta de 6h30, na Rua Ignês Gaiot Tamaoki, nº 345, Conjunto Habitacional Ana Jacinta, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, o denunciado HUDSON possuía ou mantinha sob sua guarda 1 (um) cartucho de munição, íntegro, da marca CBC, do calibre nominal 38 SPL, de uso

permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

Consta, por fim, que entre agosto de 2019 e 18 de novembro de 2020, em local e horário incertos, porém, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, o denunciado HUDSON adquiriu ou recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime consistente em um aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo SM-J600GTDS, de cor roxa, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos reais), pertencente à vítima Hellen Carolina Ribeiro da Silva.

Segundo a acusação, no dia 02 de outubro de 2020, o imputado HUDSON, seu amigo Lucas Rodrigues Teixeira Lima, e também Jefferson Fernando Viotto, além de outros jovens, estavam em uma praça onde moradores do bairro costumam se reunir para conversar, ocasião em que HUDSON, ao avistar uma requesta entre Lucas e Jefferson, e visando matar o adversário de Lucas, sacou a arma de fogo que trazia consigo na ocasião, aparentemente, um revólver calibre .38, e efetuou cerca de dois a três disparos em direção a Jefferson Fernando Viotto, porém, por erro de pontaria, acabou por atingir o próprio amigo, Lucas Rodrigues Teixeira Lima, nas regiões lateral do braço direito e na região dorsal à direita, causando-lhe lesões corporais perfuro-contundentes de natureza leve.

Inferi-se da investigação policial que o imputado foi apontado pelas testemunhas presenciais como o autor dos disparos de arma de fogo, que até o momento não foi localizada.

Entretanto, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado foi localizada uma munição calibre .38, intacta; bem como dois aparelhos de telefone celular, sendo que em relação a um deles, da marca Samsung, apurou-se que seria de propriedade de Hellen, que o perdeu ou o teve subtraído em agosto/2019. O denunciado informou que o adquiriu pela quantia de R\$ 70,00 (setenta reais), de pessoa que não quis informar o nome ou onde poderia ser encontrada, indicativo de que sabia da origem ilícita do aparelho.

Consta que consumação com a produção do resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias dissociadas da vontade do denunciado HUDSON, tendo em vista o erro de pontaria ou aberratio ictus, bem como, pelo rápido e eficiente socorro da vítima ao hospital pelo serviço público de resgate.

Denúncia recebida aos 17 de fevereiro de 2022 (fl. 270).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, por meio da qual pugnou pela concessão da justiça gratuita, e quanto ao mérito, reservou-se no direito de se manifestar após a instrução (fls. 291/294).

Por despacho de fl. 295, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada no dia 24/05/2022, foi colhido o depoimento da vítima, bem como ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em seus memoriais, o Ministério Público pugnou pela impronúncia do acusado, com redistribuição dos autos para processamento quanto aos crimes não dolosos contra a vida (fls. 354/362).

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, pleiteando a impronúncia (fls. 364/379).

Por sentença datada aos 13 de junho de 2022 (fls. 380/384), o réu foi impronunciado quanto à imputação de infração ao artigo 121, caput, c.c. 14, inciso II, do Código Penal, bem como foi determinada a redistribuição do feito, para fins de processamento e julgamento em relação aos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, objetos da denúncia.

A defesa apresentou novamente resposta à acusação (fls. 430/447), desta feita, arguindo a absolvição sumária, ante a ausência de dolo do acusado, a inexistência de figura da habitualidade, a inexistência de crime antecedente quanto à receptação, e insuficiência de provas quanto ao delito de posse de munição.

Subsidiariamente, pleiteiou a desclassificação para o delito de receptação culposa. Às fls. 453/454 foi confirmado o recebimento da denúncia, bem como designada

audiência de instrução e julgamento, e houve deferimento da justiça gratuita. Em audiência de instrução, debates e julgamento realizada aos 27/09/2022, o réu foi interrogado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial, a insuficiência do conjunto probatório para a condenação; a incidência do princípio da insignificância quanto ao delito de posse de munição; a ausência de dolo quanto ao delito de receptação, prevalecendo no caso o princípio in dubio pro reo. Ao final, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, quanto ao delito de receptação, requereu a desclassificação para a apropriação indébita de coisa achada ou receptação culposa. Em caso de condenação por ambos os crimes, pugnou pela substituição da pena privativa por restritiva de direitos, com direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva improcede.

A materialidade delitativa sequer restou configurada.

O ofendido Lucas Rodrigues Teixeira Lima, em juízo, disse que foi atingido por apenas um disparo de arma de fogo, e não viu o atirador. O declarante estava brigando com Jefferson Viotto, e o motivo foi de ver uma mensagem de “bom dia” enviada por ele à mulher do declarante.

A testemunha Jefferson Fernando Viotto, em juízo, disse que não conhece o acusado. Houve um desentendimento e uma briga com agressões físicas entre o depoente e Lucas, por questões relacionadas ao envolvimento amoroso do depoente com uma ex-namorada de Lucas. Estava na praça do bairro Ana Jacinta, quando Lucas chegou ao local e, após, ocorreu a luta corporal entre ambos. A briga só teve envolvimento de ambos, embora houvesse muitas pessoas ao entorno. Não viu Hudson no local. Não viu Lucas ser atingido por um disparo de arma de fogo. Após a briga o depoente se retirou do local.

A testemunha Débora Ramos Pinheiro Sales da Silva, em juízo, disse ser genitora do filho de Lucas, e nada tem de relacionamento com o réu. Não estava presente no local quando houve o disparo de arma de fogo contra a vítima. Esteve na praça em companhia de Lucas antes do fato. Por volta de 23h00min saíram da praça e, depois, Lucas voltou sozinho ao local. Não sabe se Hudson possui desentendimento com Jefferson. O que narrou na Delegacia foi sabido pelo relato de uma testemunha, e não pela vítima.

A testemunha Renato Trombetta Marochio, policial militar, em juízo, disse que foram acionados para comparecer à praça do “wi-fi” do bairro Ana Jacinta em razão de disparo de arma de fogo. Dirigiram-se ao local e não encontraram nenhum dos envolvidos. A vítima havia sido socorrida. Lucas não indicou a autoria de Hudson. Débora soube por terceiros a autoria do crime.

A testemunha Fernando Henrique Saraiva Segatelli, policial civil, em juízo, disse que chegaram à autoria do acusado por relato da namorada da vítima, Débora, que trouxe as primeiras informações obtidas por relatos de terceiros. Segundo informações, havia um desentendimento entre Hudson e Jefferson, e na confusão, Hudson desferiu um disparo contra Jefferson, mas, por erro, atingiu Lucas. O desentendimento era entre Lucas e Jefferson por motivos relacionados a mensagens enviadas por Jefferson à mulher de Lucas. Hudson teria tentado ajudar o amigo. Hudson é conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas. Participou da busca na residência de Hudson, onde localizaram uma munição e aparelhos celulares, cuja origem não foi esclarecida totalmente. Localizaram o proprietário de um dos aparelhos celulares. Em relação à munição, não se recorda o que o réu alegou.

A ofendida Hellen Carolina Ribeiro da Silva, em juízo, disse não conhecer a vítima e o acusado. Narrou que estava a caminho do trabalho no ano de 2019, e trazia o aparelho celular no bolso. Ao chegar no local de trabalho notou que o aparelho havia caído ou sido subtraído. Posteriormente, recuperou o aparelho na Delegacia, em perfeitas condições de uso. O conteúdo interno não havia sido apagado. Ficou sem o aparelho por mais de um ano e seis meses. Não se recorda o mês que perdeu o

celular, mas foi por volta de maio/junho de 2019. Pegou o ônibus na frente do "Campus II" e desceu nas imediações de seu trabalho, no colégio Anglo.

Anna Lara de Lima, sob o contraditório, cunhada do acusado, disse que Lucas não é amigo de Hudson, mas sabe que Lucas é amigo de Jefferson. No dia do fato estava na praça do "wi-fi" em companhia do acusado, e estava no local quando a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, assim como Hudson. A iluminação da praça é boa. Não presenciou a briga entre Lucas e Jefferson, nem o disparo.

Interrogado na primeira audiência, o réu negou a prática do homicídio tentado.

Possui muitos desafetos e acredita que por isso seu nome foi apontado. Aduziu que a munição não lhe pertencia. Contou a história que achou a munição na rua, porque os policiais o oprimiram. Adquiriu o aparelho celular de um rapaz. A pessoa que achou o celular lhe vendeu. Pagou R\$ 70,00 no celular, o qual não possuía nota fiscal. Conhecia a pessoa de quem comprou o celular.

Interrogado na segunda audiência, o réu disse que o aparelho celular foi adquirido de um rapaz da vila que comprou. Disse que no boletim de ocorrência a vítima relata que o celular foi perdido. Informou que comprou o celular de Leandro Pereira, que ficou de levar o contato dele na delegacia. Alegou que pagou o valor de R\$ 70,00 no celular. Afirmou que comprou o celular para a sobrinha, que ainda não tinha colocado chip. Relatou que Leandro era motorista de ônibus. Negou que tenha ligado o celular ou colocado crédito. Em relação à munição disse que já estava com ela há sete meses, mas que a encontrou na rua, na esquina da padaria. Disse que informou na delegacia o nome de Leandro Pereira. Por fim, disse que Leandro autorizou mencionar seu nome no depoimento.

Pois bem.

Da prova oral produzida, entrelaçada com a prova material, não resta dúvida de que o réu, de fato, foi autuado na posse de 01 cartucho de munição .38, além do aparelho celular da marca samsung, este de propriedade da vítima Hellen Carolina Ribeiro da Silva. O próprio réu admitiu em seu interrogatório judicial que estava na posse de tais objetos.

Ocorre que, no que tange à imputação do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, a conduta é atípica.

Com efeito, atípica a posse de munição sem arma por perto.

Impossibilitada a pronta utilização do objeto, a conduta não revela potencialidade lesiva e, assim, não coloca em perigo o bem jurídico tutelado pela norma penal, ou seja, a incolumidade pública.

Cuida-se de coisa, em si mesma considerada, absolutamente inidônea para configurar o delito.

Ressalte-se que não se trata de, com base no princípio da ofensividade ou da lesividade ao bem jurídico protegido, afastar a ocorrência dos chamados crimes de perigo abstrato ou presumido.

O postulado, no entanto, deve nortear a interpretação da lei penal, prevalecendo quando se verificar posse de munição apartada de artefato detonador, na medida em que ausente qualquer risco à incolumidade pública, ainda que potencial, objetividade jurídica da infração.

Em hipótese semelhante, essa a posição adotada pelo C. Supremo Tribunal Federal, elaborando-se a ementa da decisão nos seguintes termos:

"Porte ilegal de munição de uso restrito. Ausência de ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado. Atipicidade dos fatos. Paciente que guardava no interior de sua residência 07 (sete) cartuchos de munição de uso restrito, como recordação do período em que foi sargento do Exército. Conduta formalmente típica, nos termos do art. 16 da Lei 10.826/03. Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. Ordem concedida" (STF HC 96.532-0 Rio Grande do Sul - rel. Min. Ricardo Lewandowski DJe nº 223 em 27/11/2009).

Também nessa linha, o E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que o porte de "certa quantidade de munição, isoladamente, sem que exista demonstração de que possa ser, com alguma imediatidade, supridora de uma arma de fogo, não merece a incidência da norma" prevista no art. 14 da Lei 10.826/03 (AP 70063996326, Quarta Câmara Criminal, rel. Ivan Leomar Bruxel, j. 28.05.2015).

Mas não é só.

Cuidando-se da posse de apenas um cartucho, forçoso reconhecer a insignificância penal da ação.

Conforme afirmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, passou-se a admitir "a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada". Para evitar-se situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado, "não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão". Analisados os precedentes, verificou-se que "a insignificância se apresenta em situações nas quais se portava de 1 a 7 munições" (HC 526.635/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 24.09.2019, DJe 04.10.2019). Assim, de rigor a absolvição do acusado.

Igualmente, no que diz respeito ao delito de receptação, é caso de absolvição. Alinhada no setor penal dos crimes contra o patrimônio, a receptação ancora-se tipicamente no artigo 180 do Código Penal, com suas variantes enunciadas nos desdobramentos subsequentes deste dispositivo penal.

A receptação é doutrinariamente considerada, como reflexo de sua arquitetura típica, crime acessório, dependente e parasitário de um delito anterior. Tem sua gênese e raízes típicas fincadas, como componente imprescindível de seu descortino jurídico, no pressuposto da ocorrência de um crime antecedente, denominado crime-base, delito de fundo ou crime originário anterior. Sob esse matiz, o delito de receptação deixa de alcançar silhueta e contornos típicos se não ficar demonstrada a existência do referido pressuposto.

Nesse sentido:

"O crime de receptação pressupõe delito anterior, que comprove a origem delituosa da coisa" (RT. 548/386).

"Não havendo prova segura da origem criminosa da coisa, impõe-se a absolvição do acusado relativamente ao crime de receptação" (RT. 606/396).

Acontece que, no caso em apreço, há incerteza acerca da origem ilícita do aparelho celular da marca samsung de propriedade da ofendida Hellen Carolina Ribeiro da Silva.

A própria denúncia tangencia à inépcia, na medida que limita-se a descrever a origem do objeto valendo-se de conjecturas, senão vejamos: "(...) apurou-se que seria de propriedade de Hellen, que o perdeu ou o teve subtraído em agosto/2019 (...)" (fl. 02 - destaque original).

A inexatidão acerca da origem espúria do objeto também foi corroborada pela ofendida em seu depoimento colhido sob o crivo do contraditório.

Quer dizer, não se sabe se a vítima simplesmente perdeu o celular, e ele foi encontrado por outrem, que repassou ao réu, ou se o bem foi furtado, ou, ainda, se em verdade houve negociação por parte da vítima, terceiro e o réu.

Na verdade, nem houve especificação na denúncia acerca de qual crime teria precedido a suposta receptação.

Nesse cenário, o delito de receptação não ficou configurado, pois, como já frisado, era imprescindível ter-se evidenciado a origem ilícita do aparelho celular encontrado com o réu, o que não foi comprovado, nem mesmo declinado pelo órgão acusador na denúncia.

Portanto, de rigor a absolvição do acusado inclusive nesse particular.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para ABSOLVER o réu HUDSON GUILHERME FERREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, das imputações que lhe foram feitas como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Determino a restituição do aparelho celular marca LG modelo K11 cor preta ao acusado. Providencie-se, expedindo-se o necessário.

Quanto à munição apreendida, determino a remessa ao Comando do Exército, para os

fins previstos no art. 25 da Lei 10.826/2003. Comunique-se.

Sem custas.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Transitada em julgado, estando em termos, archive-se.

Presidente Prudente-SP, 29 de setembro de 2022⁰.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA